SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2206947 - PR (2025/0119472-6)

RELATOR	:	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO	:	GEOVANA CRISTINE MARTINSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	CELINA DA SILVA PEREIRA - PR073293
		GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - PR116688

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENDIDA PRONÚNCIA DA RÉ. AFERIÇÃO DO DOLO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto recorrido e se incide ao caso a Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido se manifestou de maneira fundamentada sobre todos os pontos relevantes para a solução da causa, inexistindo ofensa ao art. 619 do CPP.
4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dolo na conduta da ré, após análise aprofundada e detalhada das provas documental, pericial e testemunhal.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o dolo esbarra na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o reexame de fatos e provas em recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.991.574/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, REsp 1.947.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA49968793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 580c4d1b-818e-45a4-89bf-4176dc380525

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025 a 27/08/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de agosto de 2025.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA49968793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 580c4d1b-818e-45a4-89bf-4176dc380525

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2206947 - PR (2025/0119472-6)

RELATOR	:	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO	:	GEOVANA CRISTINE MARTINSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	CELINA DA SILVA PEREIRA - PR073293
		GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - PR116688

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENDIDA PRONÚNCIA DA RÉ. AFERIÇÃO DO DOLO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto recorrido e se incide ao caso a Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido se manifestou de maneira fundamentada sobre todos os pontos relevantes para a solução da causa, inexistindo ofensa ao art. 619 do CPP.

4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dolo na conduta da ré, após análise aprofundada e detalhada das provas documental, pericial e testemunhal.

5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o dolo esbarra na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. É inviável o reexame de fatos e provas em recurso especial".

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.991.574/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023; STJ, REsp 1.947.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ** contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial (fls. 1.080-1.085).

A parte agravante reitera que o Tribunal local teria se omitido a respeito dos argumentos suscitados pelo *Parquet* nos embargos de declaração. Quanto ao pedido de pronúncia, acrescenta que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ, pois os fatos reconhecidos nas instâncias ordinárias já bastariam para constatar o dolo na conduta da acusada.

Requer, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso especial.

É o relatório.

VOTO

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se constatou quando do julgamento monocrático, reitero que não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no art. 619 do CPP. A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada pelo aresto impugnado, mas isso não significa que careça ele da devida fundamentação. A propósito:

> "RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

> ART. 619 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 69-A, CAPUT E § 1º, DA LEI N. 9.605 /1998. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
> [...]
> 5. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
> [...]
> 9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
> (REsp n. 1.947.718/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
>
> "[...]
> 5. Não há falar de violação ao art. 619 do CPP, pois não houve omissão do aresto objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
> 6. Agravo regimental desprovido".
> (AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

Sobre a questão de fundo (art. 413, *caput* e § 1º, do CPP), a Corte de origem constatou que ficou claramente demonstrada a inexistência do dolo na conduta da ré, o que impede a pronúncia almejada pelo Ministério Público. É o que se colhe do acórdão recorrido, após o exame das provas documental, pericial e testemunhal (fls. 934-935):

> "Essas mensagens foram trocadas no calor do momento, sendo certo concluir que reproduzem de forma fiel o ânimo da recorrente que, como visto, **não era o de produzir o resultado morte.**
> A demora para o atendimento médico possivelmente agravou o quadro da criança e contribuiu para o resultado fatal, **mas está demonstrado, de forma segura e incontroversa, que a recorrente não executou, dolosamente, atos para ceifar a vida da criança recém-nascida**.
> Embora cabalmente demonstrado que a recorrente agiu sob a influência do estado puerperal, conforme teor do já citado laudo pericial de mov. 218.1 da ação penal, não há que se falar em desclassificação do crime para infanticídio, figura prevista no Código Penal exclusivamente na forma dolosa.
> Nos termos do art. 18, parágrafo único, “salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente”.
> Cabe, no entanto, a desclassificação do crime de homicídio para a modalidade culposa. Isso porque o agir da recorrente na ocasião revela que possivelmente agiu com negligência depois do nascimento da criança.
> Consoante se extrai da prova oral, bem como das mensagens trocadas pela recorrente com Caroline, ela constatou desde logo que a criança nasceu com vida e tinha ciência da necessidade de levá-la ao hospital.

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

> No entanto, demorou para tomar uma atitude por receio das perguntas que lhe seriam feitas e porque, em se tratando de cidade pequena, seu namorado Kadu tomaria conhecimento do ocorrido.
> Considerando as circunstâncias do nascimento dessa criança – possível tentativa de aborto, prematuridade, parto realizado em casa sem nenhuma assistência técnica – era imprescindível que recebesse atendimento médico o quanto antes.
> A despeito disso, movida pelo receio de ir sozinha ao hospital, a recorrente demorou demasiadamente para tomar uma atitude, atuando, ao que tudo indica, com descuido e omissão. Desde o nascimento da criança até o atendimento médico decorreram em torno de três horas, sendo possível que essa demora tenha contribuído para o resultado fatal.
> [...]
> Além disso, como dito linhas atrás, extrai-se das mensagens que a recorrente se convenceu da necessidade de levar a criança recém-nascida ao hospital e estava disposta a fazê-lo. Não obstante, repita-se, demorou para tomar a atitude que dela se esperava.
> Há indicativos, portanto, da prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3°, do Código Penal".

Diversamente do que diz o *Parquet*, esse exame do dolo não é apenas possível, mas necessário, na etapa da pronúncia. Segundo o atual entendimento deste STJ, o *in dubio pro societate* não se aplica à aferição do elemento subjetivo, mas deve o Tribunal de origem motivar sua conclusão quanto à probabilidade de que o acusado realmente tenha agido com dolo, não podendo apenas listar as provas de acusação e defesa e remeter a controvérsia aos jurados:

> "HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO . AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AGRAVO REGIMENTAL DE ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APENAS. APLICAÇÃO EXTENSIVA E ANALÓGICA DA NORMA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MERA REVALORAÇÃO DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REVELAM A FORMA CULPOSA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". AFASTAMENTO.
> 1. Sentença de pronúncia baseada em homicídios consumado e tentado, com dolo eventual, mediante aplicação do princípio "in dubio pro societate"; negativa de provimento a recurso em sentido estrito, por unanimidade; recurso especial improvido, monocraticamente, pelo então relator; agravo regimental, no qual reconsiderada por novo relator a decisão, desclassificando-se os crimes para a forma culposa.
> 2. Em face da última decisão, agravo regimental apenas de Assistente do Ministério Público, com alegações de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de jurisprudência dominante na matéria e violação dos princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

> 5. Nas contrarrazões, alegação de ilegitimidade da Assistente do Ministério Público para recorrer de forma autônoma, tese que se afasta mediante interpretação extensiva e aplicação analógica dos artigos 271 e 584, § 1º, do Código de Processo Penal.
> 6. Afastamento, também, das alegações (da agravante) de nulidade da decisão recorrida, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
> 7. No mérito, confirmação da decisão recorrida, porque: 7.1. o réu não pretende, nesta fase, rediscutir fatos à luz das provas produzidas, mas, apenas, revaloração dessas provas; 7.2. de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não está dito que leve, necessariamente, ao reconhecimento de dolo; 7.3. entender que a conduta de embriagar-se implica, em todos os casos, assunção do risco e aceitação (remota) da possibilidade do cometimento de atos criminosos seria levar a indevido extremo a teoria da "actio libera in causa"; 7.4. há alguns detalhes que devem ser explicitados ou destacados: a) o local do fato era uma curva inclinada; b) o tempo estava chuvoso; c) a velocidade, ali, é estabelecida em função das condições da pista e, inclusive, pelo fato de ser local próximo a escola, mas o acontecimento se deu em mês de férias escolares; d) o réu invadiu a contramão de direção, na qual percorreu cerca de 21 metros até a colisão (em tempo inferior a 2 segundos); e) há notícia de outros acidentes semelhantes, no local; f) em seguida aos fatos, o réu providenciou imediato socorro às vítimas e comunicação à Polícia, o que denota, salvo a desarrazoada hipótese de imediato arrependimento, ausência de prévio consentimento com o resultado; g) não havia ou não foi demonstrado motivo específico que levaria o réu, justamente naquele local, depois de percorrer outras vias, a decidir que não se importaria mais com o resultado de invadir a contramão de direção e, com isso, possibilitar colisão com outros veículos, aventura na qual estaria arriscando a própria vida.
> 8. No art. 419 do Código de Processo Penal está implícito que não bastam as provas e indícios de crime contra a vida e sua autoria para que o julgamento seja remetido para o Tribunal do Júri. Do contrário, todos os crimes contra a vida, evidenciadas materialidade e autoria, independentemente da forma dolosa, deveriam ser remetidos ao tribunal popular, competindo a este e só a este, pois, eventual desclassificação para a forma culposa.
> 9. O princípio "in dubio pro societate" deve prevalecer apenas em relação à materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo. Em relação a este, o juiz singular deve sopesar as provas e circunstâncias e decidir, fundamentadamente, quanto à hipótese de desclassificação para a forma culposa, caso dos autos.
> 10. Agravo regimental não provido".
> (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

A questão foi bem explicada no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, que recebeu a adesão da maioria da Quinta da Turma no sobredito precedente:

> "A propósito, tratando-se de decisão interlocutória mista de admissibilidade da acusação, o magistrado deve definir, na pronúncia, se o delito se enquadra nas hipóteses de competência do Tribunal do Júri, com indicação de se tratar de crime

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

> doloso contra a vida, sendo, portanto, imperiosa a análise da tipicidade do crime imputado, do qual o dolo é elemento integrante. Nos termos do que preceitua o art. 413 do CPP, somente será pronunciado o agente quando o juiz apresentar convencimento motivado acerca da materialidade e demonstração de indícios suficientes quanto à autoria delitiva. Assim, para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, **não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo penal**. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que **a dúvida quanto à própria tipicidade - elemento da materialidade - do crime doloso contra a vida deve ser resolvida em favor do réu**".

Foi justamente isso que fez aqui a Corte de origem, sem extrapolar os limites cognitivos da etapa processual. Assim, tendo o acórdão concluído motivadamente pela inexistência de demonstração bastante do dolo, a inversão do julgado nesta instância especial é vedado pela Súmula 7/STJ. Idêntica, aliás, foi a conclusão exposta pelo MPF em seu parecer (fls. 1.077-1.078):

> "Quanto à alegada contrariedade ao art. 413, §1º do CPP, entendo que há óbices a impedir o conhecimento do recurso nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.
> Ao pronunciar a recorrida pelos crimes dos arts. 124 c/c art. 14, II e 121, §2º, III, IV e IX, todos do CP, o juízo de primeiro grau consignou que, segundo indicavam as provas, a recorrida teria se omitido, deliberadamente, em buscar socorro à criança (f. 643- 644).
> O TJ/PR, por sua vez, examinou a sentença e manteve a pronúncia pelo crime de tentativa de aborto, dadas as conversas por whatsapp que a recorrida tinha mantido com uma amiga onde mencionou, claramente, que interrompeu a gravidez com remédio, mas não sabia o que fazer com o feto (f. 927).
> Quanto ao crime de homicídio qualificado, consignou o tribunal a quo que a prova oral demonstrava que a recorrida não havia buscado ajuda porque havia tentado realizar um aborto e a criança nascera com vida. A recorrida tinha medo das perguntas que lhe fariam e da reação do namorado. E que estaria demonstrado, "de forma segura e incontroversa, que a recorrente não executou, dolosamente, atos para ceifar a vida da criança recém-nascida" (f. 934). A recorrida "demorou demasiadamente para tomar uma atitude, atuando, ao que tudo indica, com descuido e omissão" (f. 935).
> Posteriormente, ao examinar os embargos declaratórios do MP, o TJ/PR reforçou seu argumento de que a recorrida "não levou a criança recém-nascida imediatamente ao hospital por medo das consequências que iria enfrentar pela suposta tentativa de aborto, não porque tivesse intenção de matá-la" (f. 993).
> O exame de provas realizado pelo TJ/PR, para afastar o dolo, não pode ser revisto em sede de recuso especial, pela vedação da Súmula n. 7/STJ.
> Ademais, ao interpretar as provas em favor da recorrida, para desclassificar o crime para homicídio culposo, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência dessa Colenda Corte.
> Em voto-vista proferido no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1.991.574/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou:

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

> [...]
> Dessa forma, conforme a jurisprudência dessa Colenda Corte, "O princípio "in dubio pro societate" deve prevalecer apenas em relação à materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo. Em relação a este, o juiz singular deve sopesar as provas e circunstâncias e decidir, fundamentadamente, quanto à hipótese de desclassificação para a forma culposa" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023.).
> Do exposto, o parecer do Ministério Público Federal é pelo não conhecimento do recurso especial".

Diferentemente do que alega o agravante, a decisão agravada não ignorou que a situação julgada no REsp 1.991.574/SP envolvia uma colisão automobilística, o que difere desta ação penal. A questão é que, naquele caso, este colegiado firmou a compreensão de que o *in dubio pro societate* não tem aplicação na avaliação do elemento subjetivo (o dolo homicida), exigindo-se do juízo togado o cotejo criterioso das provas para pronunciar o réu. Foi somente nesse ponto que a decisão agravada se valeu do precedente, inclusive por uma questão de integridade, na perspectiva do art. 926 do CPC: firmada naquele julgado a compreensão pela inaplicabilidade do *in dubio pro societate*, não poderíamos invocar referido brocardo aqui para manter a pronúncia, mesmo que os específicos fatos justificadores da imputação de homicídio doloso em cada caso sejam diversos.

Aliás, as próprias razões deste agravo regimental confirmam a aplicação da Súmula 7 /STJ ao caso, mesmo porque não apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que permitisse a este STJ, sem dúvidas e sem o reexame dos fatos e provas da causa, constatar a comprovação do dolo na conduta da ré. Na verdade, os trechos do recurso especial ora transcritos pelo MP/PR (fls. 1.095-1.096) deixam claro que o *Parquet* se pauta no exame aprofundado que ele próprio faz das provas, e não no quadro definido de forma incontroversa pelo TJ/PR. Permanece a constatação de que a versão fática defendida pelo agravante simplesmente não prevaleceu no julgamento em segunda instância, não cabendo a este Tribunal Superior alterar o exame que a Corte local (soberana nesse ponto) fez das provas.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA48491447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:06
Código de Controle do Documento: d6a8cae4-09e1-47fa-8516-fbc8db34c2b1

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no REsp 2.206.947 / PR

Número Registro: 2025/0119472-6

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00000372120258160037 00006446820248160037 00032812620238160037 372120258160037 37212025816003700032812620238160037

Sessão Virtual de 21/08/2025 a 27/08/2025

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO	:	GEOVANA CRISTINE MARTINSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	CELINA DA SILVA PEREIRA - PR073293
		GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - PR116688

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO	:	GEOVANA CRISTINE MARTINSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	CELINA DA SILVA PEREIRA - PR073293
		GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - PR116688

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025 a 27/08/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA49936511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: 25113dd1-d0bd-476c-82c0-6f139b4bfaf2

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025

Documento eletrônico VDA49936511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: 25113dd1-d0bd-476c-82c0-6f139b4bfaf2